



**PUTUSAN**  
Nomor 1198/Pid.B/2025/PN Tng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Muhamad, Shandika Bin Moch Hidayat
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /8 Maret 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Periuk Sondol Rt. 004/004 Ds. Mekarsari Kec. Rajeg Kab. Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Muhamad Irfan Bin Alm Napis
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/3 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sarakan Rt.003/005 Ds. Sukasari Kec. Rajeg Kab. Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Moh. Ropik Alzaelani Bin Rohedia
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 01 Mei 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pasar Kemis RT 09/RW 02, Desa Sukaharja, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1198/Pid.B/2025/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan tanggal 12 Juli 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2025 sampai dengan tanggal 26 Juli 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2025

Terdakwa III ditahan dalam perkara lain.

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1198/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 17 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1198/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 17 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD SHANDIKA BIN MOCH. HIDAYAT**, Terdakwa II **MUHAMMAD IRFAN BIN NAPIS (ALM)**, dan Terdakwa III **MOH. ROPIK ALZAELENI BIN ROHEDIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1198/Pid.B/2025/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MUHAMMAD SHANDIKA BIN MOCH. HIDAYAT** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, Terdakwa II **MUHAMMAD IRFAN BIN NAPIS (ALM)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan Terdakwa III **MOH. ROPIK ALZAEANI BIN ROHEDIA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda Vario Nopol : A-2485-VBA, warna hitam, tahun 2024, Noka : MH1JMC11XRK490072, Nosin : JMC1E1489173, AN. INGGA IRAWAN, alamat Kp. Priuk Sondol Rt. 04/04 Mekarsari Kec. Rajeg Kab. Tangerang dan 1 (satu) berkas surat keterangan dari leasing PT. Mega Central Finance.

**Dikembalikan kepada saksi korban INGGA IRAWAN**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA PCX warna merah, Nopol : A 3726 VAT

**Dikembalikan kepada Terdakwa I MUHAMMAD SHANDIKA BIN MOCH. HIDAYAT**

- 1 (satu) unit Handpone merek Infinix 30 warna hitam

- 1 (satu) set handle master rem depan dan handel kopling merek NISSIN, 1 (satu) set Handgrip merek PROTAPER dan 1 (satu) set Footstep belakang

- 1 (satu) pcs sweater warna kuning-hijau dan 1 (satu) pcs celana panjang warna hitam

- 1 (satu) pcs sweater warna hitam dan 1 (satu) pcs celana panjang warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Para Terdakwa mengaku terus terang, Para Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa (*duplik*) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa I **MUHAMMAD SHANDIKA BIN MOCH. HIDAYAT** bersama-sama dengan Terdakwa II **MUHAMMAD IRFAN BIN NAPIS (ALM)** dan Terdakwa III **MOH. ROPIK ALZAELENI BIN ROHEDIA** pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025 bertempat di Kampung Nanggul RT 03/ RW 02 Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, ” ***telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira jam 20.00 wib Terdakwa III MOH. ROPIK yang tinggal satu rumah dengan Terdakwa II MUHAMMAD IRFAN mengajak untuk melakukan pencurian.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1198/Pid.B/2025/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III MOH. ROPIK berkata “ a.. mau jalan ga ?”, Terdakwa II MUHAMAD IRFAN jawab “ yaudah, kapan ”, Terdakwa III MOH. ROPIK “ tar nunggu SANDI ”, Terdakwa II MUHAMAD IRFAN jawab “ bangunin aja kalau SANDI udah datang ”. sekira jam 22.00 wib Terdakwa III MOH. ROPIK mengajak Terdakwa I MUHAMAD SHANDIKA melalui chat WA (whatsapp).“ san, dimana ?”, Terdakwa I MUHAMAD SHANDIKA jawab “ di rumah”, Terdakwa III MOH. ROPIK bilang“ mau ikutan ga ?”, Terdakwa I MUHAMAD SHANDIKA jawab “ iya, tar kerumah”. sekira jam 23.10 wib Terdakwa I MUHAMAD SHANDIKA datang dengan mengendarai sepeda motor PCX warna merah Nopol : A 3726 VAT, Terdakwa III MOH. ROPIK bangunkan Terdakwa II MUHAMMAD IRFAN memberitahu bahwa Terdakwa I MUHAMMAD SHANDIKA sudah datang, kemudian Terdakwa II MUHAMAD IRFAN keluar dan salaman selanjutnya masuk lagi dengan mengatakan “ tar kasih tau kalau mau jalan” , sementara Terdakwa III MOH. ROPIK dan Terdakwa II MUHAMMAD IRFAN di luar ngobrol sambil ngopi dan merokok serta MUHAMAD SHANDIKA mencopot plat Nopol PCX merah tersebut. sekira jam 02.00 wib Terdakwa III MOH. ROPIK memberitahu MUHAMAD IRFAN dengan berkata “ hayu bentar lagi kerja “,

- Kemudian Terdakwa II MUHAMAD IRFAN keluar setelah ikut ngopi dan merokok sekira jam 02.30 wib dan berangkat mengendarai sepeda motor Honda PCX yang Terdakwa I MUHAMAD SHANDIKA membawa motor, posisi Terdakwa I MUHAMAD SHANDIKA (joki), ditengah Terdakwa II MUHAMAD IRFAN dengan membawa sebilah senjata tajam jenis parang dengan tujuan melakukan pencurian sepeda motor di jalan.
- Setelah diperjalanan sepeda motor Terdakwa I MUHAMAD SHANDIKA mengarah ke daerah Sepatan (taman kota sepatan) kemudian lurus ke arah cadas, kemudian balik arah ke sepatan lagi kemudian lurus ke daerah Jati.
- Selanjutnya jalan lagi arah nanggul sampai Sarakan, kemudian balik arah lagi ke daerah nanggul selanjutnya balik arah lagi ke arah sarakan dan pada saat di jalan berpapasan dengan sepeda motor Honda Vario warna hitam yang berkendara sendirian. Pada saat itu Terdakwa III MOH. ROPIK mengatakan “puter balik !”, kemudian Terdakwa I MUHAMAD SHANDIKA langsung putar arah mengejar pengendara Honda Vario warna hitam tersebut ke arah nanggul-priuk, hingga di jalan naggul dekat SD (sekolah dasar) Terdakwa I MUHAMAD SHANDIKA langsung memepet pengendara tersebut dari kanan, Terdakwa III MOH. ROPIK mengatakan “ minggir...minggir”, karena tidak mau berhenti Terdakwa II MUHAMAD IRFAN putar kunci kontak motor

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1198/Pid.B/2025/PN Tng





Vario untuk dimatikan selanjutnya Terdakwa I MUHAMAD SHANDIKA menempelkan sepeda motor yang Terdakwa I MUHAMAD SHANDIKA kendari hingga saksi korban INGGA IRAWAN selaku pengendara motor vario tersebut jatuh ke kiri. Kemudian Terdakwa III MOH. ROPIK mengancam saksi korban INGGA IRAWAN dengan sebilah parang dengan mengatakan “*turun, bacok ni... bacok nii !*” karena saksi korban INGGA IRAWAN tersebut tidak mau melepas sepeda motornya selanjutnya Terdakwa III MOH. ROPIK bacok pundak kanan saksi korban INGGA IRAWAN tersebut sebanyak satu kali kemudian saksi korban INGGA IRAWAN tersebut lari, Terdakwa II MUHAMAD IRFAN langsung mengambil sepeda motor vario milik saksi korban INGGA IRAWAN yang sudah ditinggalkan saksi korban INGGA IRAWAN dan langsung tancap gas sementara Terdakwa III MOH. ROPIK dan Terdakwa I MUHAMAD SHANDIKA menyusul.

- Selanjutnya, Terdakwa III MOH. ROPIK bersama-sama dengan Terdakwa I MUHAMAD SHANDIKA dan Terdakwa II MUHAMMAD IRFAN lewat jalan pinggir kali (tanggul) arah Kampung Bolang. Saat di perjalanan Terdakwa II MUHAMAD IRFAN mengatakan “*ini mau kemana*”, Terdakwa III MOH. ROPIK menjawab “*udah langsung lempar aja*”, kemudian Terdakwa III MOH. ROPIK mengarahkan jalan ke arah Kampung Leles terus ke Kampung Putat dan mengarah menuju daerah kedaton sampai di rumah penadah bernama saksi ALIF FARIHIN MAULANA BIN NEDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Barang-barang milik saksi korban INGGA IRAWAN di motor vario tersebut seperti jaket, dompet di dalam jok Terdakwa II MUHAMAD IRFAN ambil sementara motor vario ditinggal (belum dibayar oleh penadah).

- Kemudian Terdakwa III MOH. ROPIK bersama-sama dengan Terdakwa I MUHAMAD SHANDIKA dan Terdakwa II MUHAMMAD IRFAN pulang ke rumah masing-masing sementara barang-barang saksi korban dibuang oleh Terdakwa II MUHAMMAD IRFAN di pinggir jalan, Terdakwa III MOH. ROPIK dan Terdakwa II MUHAMAD IRFAN diantar pulang oleh Terdakwa I MUHAMAD SHANDIKA, yang selanjutnya Terdakwa I MUHAMAD SHANDIKA pulang ke rumahnya.

- Kemudian, Sekira jam 13.00 wib Terdakwa III MOH. ROPIK dan Terdakwa II MUHAMAD IRFAN kembali ke penadah saksi ALIF FARIHIN MAULANA BIN NEDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil uang penjualan motor hasil pencurian tersebut, setelah Terdakwa III MOH. ROPIK dan penadah saksi ALIF FARIHIN MAULANA berbincang kemudian diberikan uang Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setelah dipotong penadah saksi ALIF FARIHIN MAULANA Rp. 200.000,-, (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II MUHAMAD IRFAN. Terdakwa III MOH. ROPIK mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sementara Terdakwa I MUHAMAD SHANDIKA mendapat bagian melalui DANA sebesar Rp. 980.000,-, (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) sisanya Terdakwa III MOH. ROPIK mendapat bagian Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) selaku orang yang mempunyai ide atau gagasan untuk melakukan pencurian tersebut dengan mengajak Terdakwa II MUHAMAD IRFAN dan Terdakwa I MUHAMAD SHANDIKA dan yang membagi tugas pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan adalah Terdakwa I MUHAMAD SHANDIKA sebagai joki (mengendarai sepeda motor) PCX warna merah, Terdakwa II MUHAMAD IRFAN bertugas membawa sepeda motor hasil curian dan Terdakwa III MOH. ROPIK sebagai eksekutor untuk menakuti atau mengancam jika korban melawan akan dilukai dengan senjata tajam.

- Bahwa uang pembagian hasil keuntungan penjualan sepeda motor Honda Vario warna hitam hasil pencurian tersebut sudah habis para terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi korban INGGA IRAWAN dalam hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Uni Medika Sepatan Tangerang Nomor : 049/UMST-Mgnt/IV/2025 Tanggal 10 Februari 2025 dengan Kesimpulan terdapat Trauma tajam pada bagian lengan.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi INGGA IRAWAN mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

## ----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUMI Binti SAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAP saksi;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1198/Pid.B/2025/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025, sekira jam 04.30 wib di Jl. Raya Kp. Nanggul Rt. 003/002 Ds. Sukasari Kec. Rajeg Kab. Tangerang
- Bahwa saksi mengetahui suami saksi yang bernama INGGA IRAWAN menjadi korban dugaan pencurian dengan kekerasan adalah pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 ketika saksi sedang berada di rumah sekira jam 04.50 wib datang suami saksi yang bernama INGGA IRAWAN dalam kondisi mengalami robek pada bagian bahu kanan mengaku habis dibegal dan sepeda motornya diambil. Selanjutnya saksi melaporkan ke Ketua RT setempat yang bernama BAKRI, kemudian suami saksi dibawa ke RS Uni Medika Sepatan untuk mendapatkan pertolongan
- Bahwa saksi menceritakan bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 09 Februari 2025, sekira jam 21.00 wib suami saksi berangkat kerja di daerah bogor dengan mengendarai sepeda motor seorang diri, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 ketika saksi sedang berada di rumah sekira jam 04.50 wib datang suami saksi yang bernama INGGA IRAWAN dalam kondisi mengalami robek pada bagian bahu kanan mengaku habis dibegal dan sepeda motornya diambil. Selanjutnya saksi melaporkan ke Ketua RT setempat yang bernama BAKRI, kemudian suami saksi dibawa ke RS Uni Medika Sepatan untuk mendapatkan pertolongan.
- Bahwa setelah suami saksi stabil selanjutnya menceritakan kejadian tersebut kepada saksi bahwa pada saat suami saksi dalam perjalanan arah pulang tiba-tiba dipepet oleh satu unit sepeda motor merek Honda PCX warna merah yang dinaiki oleh tiga orang laki-laki (pelaku). Salah satu pelaku mengatakan "minggir..minggir" akan tetapi suami saksi tidak mau minggir, selanjutnya pelaku yang mengendarai sepeda motor PCX warna merah menempel sepeda motor suami saksi sambil mematikan kunci kontak hingga suami saksi terjatuh bersama sepeda motornya. Kemudian salah satu pelaku mengambil sepeda motor suami saksi namun karena suami saksi berusaha mempertahankan sehingga pelaku lain yang memegang sebilah parang membacok pundak suami saksi untuk selanjutnya setelah suami saksi melepaskan sepeda motornya kemudian lari pelaku dengan leluasa mengambil sepeda motor suami saksi selanjutnya kabur. Kemudian suami saksi pulang jalan kaki sampai indomaret senopati selanjutnya bertemu dengan orang yang mau berangkat kerja dan meminta tolong untuk diantar sampai rumah.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1198/Pid.B/2025/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD SHANDIKA BIN MOCH. HIDAYAT telah melakukan perdamaian dengan saksi dan korban serta memberikan ganti rugi pengobatan sebanyak Rp. 5.000.000 dan Terdakwa II MUHAMMAD IRFAN BIN NAPIS (ALM) telah melakukan perdamaian dengan saksi dan korban serta memberikan ganti rugi pengobatan sebanyak Rp. 1.000.000.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi INGGA IRAWAN Bin USIN YUSHERAWAN (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAP saksi;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025, sekira jam 04.30 wib di Jl. Raya Kp. Nanggul Rt. 003/002 Ds. Sukasari Kec. Rajeg Kab. Tangerang
- Bahwa pelakunya berjumlah 3 (tiga) orang laki-laki dengan mengendarai satu unit sepeda motor PCX warna merah ciri-cirinya yang saya ingat pelaku yang mengendarai sepeda motor PCX warna merah memakai Sweater warna kuning, pelaku yang dibonceng ditengah selanjutnya yang mengambil sepeda motor saksi memakai sweater warna hitam dan pelaku yang membawa senjata tajam sejenis parang berperawakan tinggi memakai sweater warna merah
- Bahwa pada hari senin tanggal 10 Februari 2025, sekira jam 04.30 wib ketika saksi dalam perjalanan sepulang kerja mengendarai sepeda motor merek Honda Vario warna hitam Nopol : A2485 VBA melewati Jl. Raya Kp. Nanggul Rt. 03/02 Ds. Sukasari Kec. Rajeg Kab. Tangerang, tiba-tiba dari arah belakang datang 3 (tiga) orang laki-laki menaiki satu unit sepeda motor PCX warna merah memepet saksi yang sedang mengendarai sepeda motor dari samping kanan, salah satu pelaku mengatakan "minggir...minggir" akan tetapi saya tetap melaju sepeda motor, selanjutnya pelaku yang mengendarai sepeda motor PCX warna merah menempel sepeda motor saksi sambil dimatikan kunci kontaknya sehingga saksi hilang keseimbangan hingga terjatuh ke kiri dimana kaki kiri saksi tertimpa motor. Kemudian salah satu pelaku mengambil sepeda motor saksi pada saat itu saksi berusaha mempertahankan, sehingga pelaku lain yang memegang sebilah parang mengatakan " bacok nii...bacok nii" selanjutnya pelaku langsung membacok pundak kanan saksi hingga mengeluarkan darah dan karena takut diserang lagi saksi melepaskan sepeda motor selanjutnya

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1198/Pid.B/2025/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi lari. Kemudian pelaku dengan leluasa mengambil sepeda motor saksi selanjutnya kabur arah jembatan periuk (kali item). Setelah situasi aman saksi pulang dengan jalan kaki sambil memegang pundak yang mengeluarkan darah, setibanya di indomaret senopati daerah periuk saksi istirahat sebentar dan tidak lama kemudian ada pengendara sepeda motor yang melintas dari arah taman raya rajeg. Selanjutnya saksi berhentikan untuk dimintai tolong mengantar pulang, setibanya di rumah saksi bertemu dengan istri saksi yang berkata "kamu kenapa ?", saksi jawab " saya dibegal, motor diambil, sayanya dibacok". Kemudian istri saksi melapor ke ketua RT yang bernama BAKRI, selanjutnya saksi dibawa ke RS Uni Medika Sepatan untuk perawatan luka.

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD SHANDIKA BIN MOCH. HIDAYAT telah melakukan perdamaian dengan saksi serta memberikan ganti rugi pengobatan sebanyak Rp. 5.000.000 dan Terdakwa II MUHAMMAD IRFAN BIN NAPIS (ALM) telah melakukan perdamaian dengan saksi serta memberikan ganti rugi pengobatan sebanyak Rp. 1.000.000.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi BAKRI HIDAYAT Bin UDING (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAP saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira jam 04.52 wib ketika saksi selesai melaksanakan sholat subuh datang istri korban yang bernama Sdri. SUMI memberitahukan bahwa suaminya menjadi korban begal. Selanjutnya saksi dan istri korban langsung menuju rumah korban, setelah sampai saksi melihat korban dalam posisi terlentang dan mengeluarkan darah pada bagian bahu kanan. Kemudian saksi bersama istri korban membawa korban ke RS Uni Medika Sepatan untuk mendapatkan pertolongan.
- Bahwa setelah korban stabil selanjutnya menceritakan kejadian tersebut kepada saksi bahwa pada saat korban dalam perjalanan arah pulang tiba-tiba dipepet oleh satu unit sepeda motor merek Honda PCX warna merah yang dinaiki oleh tiga orang laki-laki (pelaku). Salah satu pelaku mengatakan "minggir..minggir" akan tetapi korban tidak mau minggir, selanjutnya pelaku yang mengendarai sepeda motor PCX warna merah menempel sepeda motor korban sambil dimatikan kunci kontaknya hingga



korban terjatuh bersama sepeda motornya. Kemudian salah satu pelaku mengambil sepeda motor korban namun karena korban berusaha mempertahankan sehingga pelaku lain yang memegang sebilah parang membacok pundak korban untuk selanjutnya setelah korban melepaskan sepeda motornya kemudian lari pelaku dengan leluasa mengambil sepeda motor korban selanjutnya kabur. Kemudian korban pulang jalan kaki sampai indomaret senopati selanjutnya bertemu dengan orang yang mau berangkat kerja dan meminta tolong untuk diantar sampai rumah

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD SHANDIKA BIN MOCH. HIDAYAT telah melakukan perdamaian dengan saksi korban serta memberikan ganti rugi pengobatan sebanyak Rp. 5.000.000 dan Terdakwa II MUHAMMAD IRFAN BIN NAPIS (ALM) telah melakukan perdamaian dengan saksi korban serta memberikan ganti rugi pengobatan sebanyak Rp. 1.000.000
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ALIF FARIHIN MAULANA Bin NEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAP saksi;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada dirumah pada hari pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025, sekira jam 05.30 wib datang Sdr. MOH. ROPIK ALZAELENI bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama SANDY dan satu lagi mengaku kakak ipar Sdr. Sdr. MOH. ROPIK ALZAELENI bernama IRFAN dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah. MOH. ROPIK ALZAELENI mengatakan “ LIP , jualin motor “, saksi jawab “ mana ? “, MOH. ROPIK ALZAELENI jawab “ini motornya” sambil menunjukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam , saksi jawab “ nanti ditawarkan dulu “ MOH. ROPIK ALZAELENI jawab “ yaudah “, saksi “ nanti harganya lanjut di WA aja “. Selanjutnya saksi menghubungi RENO lewat telepon memberitahu ada temen yang mau jual motor, sekira jam 08.00 wib RENO datang bersama dengan istrinya setelah dicek-cek disepakati di harga Rp. 4.000.000,- kemudian sepeda motor tersebut RENO bawa pergi. sekira jam 12.00 wib, MOH. ROPIK ALZAELENI tanya ke saksi lewat WA “ LIP udah ada apa belum ? “, saksi jawab “udah ada ni TAK, kerumah aja “. Setelah MOH. ROPIK ALZAELENI dan MUHAMAD IRFAN datang saksi berikan uang penjualan motor hasil

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1198/Pid.B/2025/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian tersebut Rp. 3.600.000,-, saksi dikasih komisi Rp. 200.000,-, selanjutnya mereka pergi. Kemudian pada hari senin tanggal 14 April 2025, sekira jam 14.30 wib, saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Pasarkemis berpakaian preman di rumah saksi di Kp. Pasirgadung Rt. 02/01 Ds. Sukaasih Kec. Pasarkemis Kab. Tangerang, karena diduga menerima (membeli) sepeda motor hasil pencurian diwilayah hukum Polsek Pasar kemis.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa I MUHAMAD SHANDIKA Bin MOCH. HIDAYAT

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025, sekira jam 04.30 wib di Jalan Kp. Nanggul Rt. 03/02 Ds. Sukasari Kec. Rajeg Kab. Tangerang
- Bahwa cara terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut melakukan pencurian adalah awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira jam 22.00 wib terdakwa janji dengan MOH. ROPIK ALZAELENI melalui chat WA (whatsapp), sekira jam 23.00 wib terdakwa berangkat kerumah MOH. ROPIK ALZAELENI dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna merah Nopool : A 3726 VAT. Setelah sampai di rumah MOH. ROPIK ALZAELENI selanjutnya membangunkan kakak iparnya yang bernama MUHAMAD IRFAN, setelah ngobrol sambil ngopi dan merokok dan mencopot nomor polisi sepeda motor PCX sekira jam 02.30 wib berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX yang terdakwa bawa, posisi terdakwa (joki), ditengah MUHAMAD IRFAN dan MOH. ROPIK ALZAELENI paling belakang dengan membawa sebilah senjata tajam jenis parang dengan tujuan melakukan pencurian sepeda motor di jalan.
- Bahwa setelah diperjalanan sepeda motor terdakwa arahkan ke daerah Sepatan (taman kota sepatan) kemudian lurus ke arah cadas, kemudian balik arah ke sepatan lagi kemudian lurus ke daerah Jati. Karena tidak menemukan target yang pas selanjutnya balik arah ke sepatan kemudian ke sarakan lurus ke arah nanggul hingga ke periuk setelah makam disitu berhenti untuk merokok sekalian mencari target korban. Selanjutnya jalan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1198/Pid.B/2025/PN Tng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi arah nanggul sampai Sarakan, kemudian balik arah lagi ke daerah nanggul selanjutnya balik arah lagi ke arah sarakan dan pada saat di jalan berpapasan dengan sepeda motor Honda Vario warna hitam yang berkendara sendirian. Teman terdakwa MOH. ROPIK ALZAELENI mengatakan “puter balik !”, kemudian terdakwa langsung putar arah mengejar pengendara Honda Vario warna hitam tersebut ke arah nanggul-priuk, hingga di jalan naggul dekat SD (sekolah dasar) terdakwa langsung pepet pengendara tersebut dari kanan, karena tidak mau berhenti teman terdakwa MUHAMAD IRFAN memutar kunci kontak motor Vario untuk dimatikan selanjutnya terdakwa tempelkan sepeda motor yang terdakwa kendarai hingga pengendara motor vario tersebut jatuh ke kiri. Kemudian teman terdakwa MOH. ROPIK ALZAELENI mengancam pengendara vario dengan sebilah parang hingga pengendara tersebut mundur menjauhi sepeda motornya, teman terdakwa MUHAMAD IRFAN langsung mengambil sepeda motor vario yang sudah ditinggalkan pemiliknya tersebut namun karena pengendara sepeda motor vario tersebut mendekat lagi pada saat MUHAMAD IRFAN mengambil alih sepeda motor vario selanjutnya MOH. ROPIK ALZAELENI langsung mengayunkan sebilah parang mengenai pundak kanan pengendara sepeda motor vario tersebut kemudian MOH. ROPIK ALZAELENI langsung naik ke sepeda motor yang terdakwa kendarai, kemudian terdakwa langsung tancap gas mengejar MUHAMAD IRFAN yang sudah lebih dahulu membawa sepeda motor vario warna hitam.

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD SHANDIKA BIN MOCH. HIDAYAT telah melakukan perdamaian dengan saksi serta memberikan ganti rugi pengobatan sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

## II. Terdakwa II MUHAMAD IRFAN Bin NAPIS (alm)

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya.

- Bahwa Terdakwa menceritakan, awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira jam 20.00 wib terdakwa yang tinggal satu rumah dengan MOH. ROPIK ALZAELENI yang mengajak terdakwa MOH. ROPIK ALZAELENI “ a.. mau jalan ga ?”, terdakwa jawab “ yaudah, kapan ”, MOH. ROPIK ALZAELENI “ tar nunggu SANDI ”, terdakwa jawab “ bangunin aja kalau SANDI udah datang ”. sekira jam 23.10 wib terdakwa dibangunkan MOH. ROPIK ALZAELENI memberitahu bahwa MUHAMAD

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1198/Pid.B/2025/PN Tng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHANDIKA sudah datang, kemudian terdakwa keluar dan salaman terdakwa melihat MUHAMAD SHANDIKA datang dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna merah Nopool : A 3726 VAT dan setelah salaman terdakwa masuk kedalam rumah dengan mengatakan “ tar kasih tau kalau mau jalan” , sementara MUHAMAD SHANDIKA dan MOH. ROPIK ALZAELENI diluar ngobrol sambil ngopi dan merokok. sekira jam 02.00 wib MOH. ROPIK ALZAELENI memberitahu terdakwa dengan berkata “ a.. hayu bentar lagi kerja “, selanjutnya terdakwa keluar setelah ikut ngopi dan merokok sekira jam 02.30 wib berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX yang MUHAMAD SHANDIKA bawa, posisi MUHAMAD SHANDIKA (joki), ditengah terdakwa dan MOH. ROPIK ALZAELENI dengan membawa sebilah senjata tajam jenis parang dengan tujuan melakukan pencurian sepeda motor di jalan. setelah diperjalanan sepeda motor MUHAMAD SHANDIKA arahkan ke daerah Sepatan (taman kota sepatan) kemudian lurus ke arah cadas, kemudian balik arah ke sepatan lagi kemudian lurus ke daerah Jati. Karena tidak menemukan target yang pas selanjutnya balik arah ke sepatan kemudian ke sarakan lurus ke arah nanggul hingga ke periuk setelah makam disitu berhenti untuk merokok sekalian mencari target korban. Selanjutnya jalan lagi arah nanggul sampai Sarakan, kemudian balik arah lagi ke daerah nanggul selanjutnya balik arah lagi ke arah sarakan dan pada saat di jalan berpapasan dengan sepeda motor Honda Vario warna hitam yang berkendara sendirian. Pada saat itu MOH. ROPIK ALZAELENI mengatakan “puter balik !”, kemudian MUHAMAD SHANDIKA langsung putar arah mengejar pengendara Honda Vario warna hitam tersebut ke arah nanggul-priuk, hingga di jalan naggul dekat SD (sekolah dasar) MUHAMAD SHANDIKA langsung memepet pengendara tersebut dari kanan, MOH. ROPIK ALZAELENI mengatakan “ minggir...minggir “ , karena tidak mau berhenti terdakwa putar kunci kontak motor Vario untuk dimatikan selanjutnya MUHAMAD SHANDIKA tempelkan sepeda motor yang MUHAMAD SHANDIKA kendarai hingga pengendara motor vario tersebut jatuh ke kiri. Kemudian MOH. ROPIK ALZAELENI mengancam pengendara vario dengan sebilah parang dengan mengatakan “ bacok ni... bacok nii ! ” hingga pengendara tersebut mundur menjauhi sepeda motornya, terdakwa langsung mengambil sepeda motor vario yang sudah ditinggalkan pemiliknya tersebut langsung tancap gas sementara teman terdakwa MUHAMAD SHANDIKA dan MOH. ROPIK ALZAELENI terdakwa

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1198/Pid.B/2025/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal. Selanjutnya terdakwa dan teman-teman terdakwa lewat jalan pinggir kali (tanggul) arah Kp. Bolang diperjalnaan terdakwa mengatakan “ ini mau kemana “, dijawab MOH. ROPIK ALZAEANI “udah langsung lempar aja”, kemudian MOH. ROPIK ALZAEANI mengarahkan jalan ke arah Kp. Leles terus ke Kp. Putat dan mengarah menuju daerah kedaton sampai di rumah penadah yang selanjutnya diketahui bernama ALIP. Barang-barang milik korban di motor vario tersebut seperti jaket, dompet didalam jok terdakwa diambil sementara motor vario ditinggal (belum dikasih uang). Kemudian terdakwa dan teman-teman terdakwa pulang sementara barang-barang korban terdakwa buang di pinggir jalan, terdakwa dan MOH. ROPIK ALZAEANI diantar pulang oleh MUHAMAD SHANDIKA, selanjutnya MUHAMAD SHANDIKA pulang kerumah. Sekira jam 13.00 wib terdakwa dan MOH. ROPIK ALZAEANI kembali ke penadah untuk mengambil uang penjualan motor hasil pencurian tersebut, setelah MOH. ROPIK ALZAEANI dan penadah yang bernama ALIP ngbrol kemudian diberikan uang Rp. 3.800.000,- kepada MOH. ROPIK ALZAEANI. Terdakwa diberikan bagian Rp. 1.000.000,- sementara MUHAMAD SHANDIKA diberikan bagian melalui DANA sebesar Rp. 980.000,- dari MOH. ROPIK ALZAEANI.

- Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD IRFAN BIN NAPIS (ALM) telah melakukan perdamaian dengan saksi serta memberikan ganti rugi pengobatan sebanyak Rp. 1.000.000

### III. Terdakwa III MOH. ROPIK ALZAEANI Bin ROHEDI

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya.

- Bahwa cara terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut melakukan pencurian adalah awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira jam 20.00 wib terdakwa mengajak jalan MUHAMAD IRFAN namun terdakwa bilang masih menunggu MUHAMAD SHANDIKA datang, sekira jam 22.00 wib terdakwa chat WA (whatsapp) janji dengan MUHAMAD SHANDIKA, sekira jam 23.10 wib MUHAMAD SHANDIKA datang dengan mengendarai sepeda motor PCX warna merah Nopool : A 3726 VAT, terdakwa bangunkan MUHAMAD IRFAN memberitahu bahwa MUHAMAD SHANDIKA sudah datang, kemudian MUHAMAD IRFAN keluar dan salaman selanjutnya masuk lagi sementara terdakwa dan MUHAMAD SHANDIKA diluar ngobrol sambil ngopi dan ngerokok sambil mencopot

*Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1198/Pid.B/2025/PN Tng*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat NOPOL oleh MUHAMAD SHANDIKA. sekira jam 02.30 wib berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX yang MUHAMAD SHANDIKA bawa, posisi MUHAMAD SHANDIKA (joki), ditengah MUHAMAD IRFAN dan terdakwa paling belakang dengan membawa sebilah senjata tajam jenis parang yang diselipkan di paha kiri dengan tujuan melakukan pencurian sepeda motor di jalan.

- Bahwa setelah diperjalanan sepeda motor MUHAMAD SHANDIKA arahkan ke daerah Sepatan (taman kota sepatan) kemudian lurus ke arah cadas, kemudian balik arah ke sepatan lagi kemudian lurus ke daerah Jati. Karena tidak menemukan target yang pas selanjutnya balik arah ke sepatan kemudian ke sarakan lurus ke arah nanggul hingga ke periuk setelah makam disitu berhenti untuk merokok sekalian mencari target korban. Selanjutnya jalan lagi arah nanggul sampai Sarakan, kemudian balik arah lagi ke daerah nanggul selanjutnya balik arah lagi ke arah sarakan dan pada saat di jalan berpapasan dengan sepeda motor Honda Vario warna hitam yang berkendara sendirian. Pada saat itu terdakwa mengatakan "puter balik !", kemudian MUHAMAD SHANDIKA langsung putar arah mengejar pengendara Honda Vario warna hitam tersebut ke arah nanggul-priuk, hingga di jalan naggul dekat SD (sekolah dasar) MUHAMAD SHANDIKA langsung memepet pengendara tersebut dari kanan, karena tidak mau berhenti MUHAMAD IRFAN putar kunci kontak motor Vario untuk dimatikan selanjutnya MUHAMAD SHANDIKA tempelkan sepeda motor yang MUHAMAD SHANDIKA kendarai hingga pengendara motor vario tersebut jatuh ke kiri. Kemudian terdakwa mengancam pengendara vario dengan sebilah parang karena pengendara tersebut tidak mau melepas sepeda motornya selanjutnya terdakwa bacok pundak kanan pengendara tersebut sebanyak satu kali kemudian pengendara tersebut lari, MUHAMAD IRFAN langsung mengambil sepeda motor vario yang sudah ditinggalkan pemiliknya tersebut langsung tancap gas sementara terdakwa dan MUHAMAD SHANDIKA menyusul.

- Bahwa barang yang diambil tanpa ijin (dicuri) oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Nopol : A-2485-VBA, warna hitam, tahun 2024, Noka : MH1JMC11XRK490072, Nosin : JMC1E1489173, AN. INGGA IRAWAN, alamat Kp. Priuk Sondol Rt. 04/04 Mekarsari Kec. Rajeg Kab. Tangerang, berikut kunci kontak dan STNK (didalam jok).

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1198/Pid.B/2025/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan pencurian sepeda motor korban tersebut dengan ancaman kekerasan yaitu terdakwa mengancam dan malukai korban dengan sebilah parang sehingga korban meninggalkan sepeda motor dan sehingga MUHAMAD IRFAN dengan leluasa mengambil sepeda motor tersebut kemudian membawanya pergi (kabur).
- Bahwa yang mempunyai ide atau gagasan untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri yang dengan mengajak MUHAMAD IRFAN dan MUHAMAD SHANDIKA dan pembagian tugas pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan adalah MUHAMAD SHANDIKA sebagai joki (mengendarai sepeda motor) PCX warna merah, MUHAMAD IRFAN bertugas membawa sepeda motor hasil curian dan terdakwa selain yang mempunyai ide atau gagasan juga sebagai eksekutor untuk menakuti atau mengancam dan jika korban melawan akan dilukai dengan senjata tajam. Dari tugas atau peran yang terdakwa lakukan dalam perkara pencurian dengan kekerasan tersebut bagian terdakwa Rp. 1.620.000.
- Bahwa Terdakwa telah sepuluh kali melakukan pembegalan motor di tempat lain. Yang awalnya terdakwa melakukan pencurian di tempat tawuran lalu ketagihan membegal motor di tempat sepi dan selalu menjual ke saksi ALIF (dilakukan penuntutan terpisah dalam berkas perkara).
- Bahwa terdakwa juga ditahan dalam perkara yang lain dan telah dihukum selama 6 (enam) tahun penjara dengan perkara yang sama yaitu membegal motor.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda Vario Nopol : A-2485-VBA, warna hitam, tahun 2024, Noka : MH1JMC11XRK490072, Nosin : JMC1E1489173, AN. INGGA IRAWAN, alamat Kp. Priuk Sondol Rt. 04/04 Mekarsari Kec. Rajeg Kab. Tangerang dan 1 (satu) berkas surat keterangan dari leasing PT. Mega Central Finance
- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA PCX warna merah, Nopol : A 3726 VAT
- 1 (satu) unit Handpone merek Infinix 30 warna hitam

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1198/Pid.B/2025/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pcs sweater warna kuning-hijau dan 1 (satu) pcs celana panjang warna hitam
- 1 (satu) set handle master rem depan dan handel kopling merek NISSIN, 1 (satu) set Handgrip merek PROTAPER dan 1 (satu) set Footstep belakang
- 1 (satu) pcs sweater warna hitam dan 1 (satu) pcs celana panjang warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira jam 20.00 wib Terdakwa III MOH. ROPIK yang tinggal satu rumah dengan Terdakwa II MUHAMMAD IRFAN mengajak untuk melakukan pencurian. Terdakwa III MOH. ROPIK berkata “ a.. mau jalan ga ?”, Terdakwa II MUHAMAD IRFAN jawab “ yaudah, kapan ”, Terdakwa III MOH. ROPIK “ tar nunggu SANDI ”, Terdakwa II MUHAMAD IRFAN jawab “ bangunin aja kalau SANDI udah datang ”. sekira jam 22.00 wib Terdakwa III MOH. ROPIK mengajak Terdakwa I MUHAMAD SHANDIKA melalui chat WA (whatsapp). tersangka “ san, dimana ?”, Terdakwa I MUHAMAD SHANDIKA jawab “ di rumah”, tersangka “ mau ikutan ga ?”, MUHAMAD SHANDIKA jawab “ iya, tar kerumah”. sekira jam 23.10 wib MUHAMAD SHANDIKA datang dengan mengendarai sepeda motor PCX warna merah Nopool : A 3726 VAT, tersangka bangunkan MUHAMAD IRFAN memberitahu bahwa MUHAMAD SHANDIKA sudah datang, kemudian MUHAMAD IRFAN keluar dan salaman selanjutnya masuk lagi dengan mengatakan “ tar kasih tau kalau mau jalan” , sementara tersangka dan MUHAMAD SHANDIKA diluar ngobrol sambil ngopi dan merokok serta MUHAMAD SHANDIKA mencopot plat Nopol PCX merah tersebut. sekira jam 02.00 wib tersangka memberitahu MUHAMAD IRFAN dengan berkata “ hayu bentar lagi kerja “, Kemudian Terdakwa II MUHAMAD IRFAN keluar setelah ikut ngopi dan merokok sekira jam 02.30 wib dan berangkat mengendarai sepeda motor Honda PCX yang Terdakwa I MUHAMAD SHANDIKA membawa motor, posisi Terdakwa I MUHAMAD SHANDIKA (joki), ditengah Terdakwa II MUHAMAD IRFAN dengan membawa sebilah senjata tajam jenis parang dengan tujuan melakukan pencurian sepeda motor di jalan. Setelah diperjalanan sepeda motor Terdakwa I MUHAMAD SHANDIKA mengarah ke daerah Sepatan (taman kota sepatan) kemudian lurus ke arah cadas, kemudian balik arah ke sepatan lagi kemudian lurus ke daerah Jati. Selanjutnya jalan lagi arah nanggul sampai Sarakan, kemudian balik arah lagi ke daerah nanggul selanjutnya balik arah lagi ke arah

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1198/Pid.B/2025/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarakan dan pada saat di jalan berpapasan dengan sepeda motor Honda Vario warna hitam yang berkendara sendirian. Pada saat itu Terdakwa III MOH. ROPIK mengatakan “puter balik !”, kemudian Terdakwa I MUHAMAD SHANDIKA langsung putar arah mengejar pengendara Honda Vario warna hitam tersebut ke arah nanggul-priuk, hingga di jalan naggul dekat SD (sekolah dasar) Terdakwa I MUHAMAD SHANDIKA langsung memepet pengendara tersebut dari kanan, Terdakwa III MOH. ROPIK mengatakan “minggir...minggir”, karena tidak mau berhenti Terdakwa II MUHAMAD IRFAN putar kunci kontak motor Vario untuk dimatikan selanjutnya Terdakwa I MUHAMAD SHANDIKA menempelkan sepeda motor yang Terdakwa I MUHAMAD SHANDIKA kendaraai hingga saksi korban INGGA IRAWAN selaku pengendara motor vario tersebut jatuh ke kiri. Kemudian Terdakwa III MOH. ROPIK mengancam saksi korban INGGA IRAWAN dengan sebilah parang dengan mengatakan “ turun, bacok ni... bacok nii ! ” karena saksi korban INGGA IRAWAN tersebut tidak mau melepas sepeda motornya selanjutnya Terdakwa III MOH. ROPIK bacok pundak kanan saksi korban INGGA IRAWAN tersebut sebanyak satu kali kemudian saksi korban INGGA IRAWAN tersebut lari, Terdakwa II MUHAMAD IRFAN langsung mengambil sepeda motor vario milik saksi korban INGGA IRAWAN yang sudah ditinggalkan saksi korban INGGA IRAWAN dan langsung tancap gas sementara Terdakwa III MOH. ROPIK dan Terdakwa I MUHAMAD SHANDIKA menyusul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1198/Pid.B/2025/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad. 1 Unsur Barang siapa*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang siapa* adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa I MUHAMMAD SHANDIKA BIN MOCH. HIDAYAT bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD IRFAN BIN NAPIS (ALM) dan Terdakwa III MOH. ROPIK ALZAELENI BIN ROHEDIA sebagai Para Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Para Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian "*unsur Barang siapa*" telah terpenuhi;

*Ad. 2 Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berupa rangkuman dari keterangan para saksi, keterangan/pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira jam 20.00 wib Terdakwa III MOH. ROPIK yang tinggal satu rumah dengan Terdakwa II MUHAMMAD IRFAN mengajak untuk melakukan pencurian.

*Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1198/Pid.B/2025/PN Tng*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III MOH. ROPIK berkata “ a.. mau jalan ga ?”, Terdakwa II MUHAMAD IRFAN jawab “ yaudah, kapan ”, Terdakwa III MOH. ROPIK “ tar nunggu SANDI ”, Terdakwa II MUHAMAD IRFAN jawab “ bangunin aja kalau SANDI udah datang ”. sekira jam 22.00 wib Terdakwa III MOH. ROPIK mengajak Terdakwa I MUHAMAD SHANDIKA melalui chat WA (whatsapp). tersangka “ san, dimana ?”, Terdakwa I MUHAMAD SHANDIKA jawab “ di rumah”, tersangka “ mau ikutan ga ?”, MUHAMAD SHANDIKA jawab “ iya, tar kerumah”. sekira jam 23.10 wib MUHAMAD SHANDIKA datang dengan mengendarai sepeda motor PCX warna merah Nopool : A 3726 VAT, tersangka bangunkan MUHAMAD IRFAN memberitahu bahwa MUHAMAD SHANDIKA sudah datang, kemudian MUHAMAD IRFAN keluar dan salaman selanjutnya masuk lagi dengan mengatakan “ tar kasih tau kalau mau jalan” , sementara tersangka dan MUHAMAD SHANDIKA diluar ngobrol sambil ngopi dan merokok serta MUHAMAD SHANDIKA mencopot plat Nopol PCX merah tersebut. sekira jam 02.00 wib tersangka memberitahu MUHAMAD IRFAN dengan berkata “ hayu bentar lagi kerja “, Kemudian Terdakwa II MUHAMAD IRFAN keluar setelah ikut ngopi dan merokok sekira jam 02.30 wib dan berangkat mengendarai sepeda motor Honda PCX yang Terdakwa I MUHAMAD SHANDIKA membawa motor, posisi Terdakwa I MUHAMAD SHANDIKA (joki), ditengah Terdakwa II MUHAMAD IRFAN dengan membawa sebilah senjata tajam jenis parang dengan tujuan melakukan pencurian sepeda motor di jalan. Setelah diperjalanan sepeda motor Terdakwa I MUHAMAD SHANDIKA mengarah ke daerah Sepatan (taman kota sepatan) kemudian lurus ke arah cadas, kemudian balik arah ke sepatan lagi kemudian lurus ke daerah Jati. Selanjutnya jalan lagi arah nanggul sampai Sarakan, kemudian balik arah lagi ke daerah nanggul selanjutnya balik arah lagi ke arah sarakan dan pada saat di jalan berpapasan dengan sepeda motor Honda Vario warna hitam yang berkendara sendirian. Pada saat itu Terdakwa III MOH. ROPIK mengatakan “puter balik !”, kemudian Terdakwa I MUHAMAD SHANDIKA langsung putar arah mengejar pengendara Honda Vario warna hitam tersebut ke arah nanggul-priuk, hingga di jalan naggul dekat SD (sekolah dasar) Terdakwa I MUHAMAD SHANDIKA langsung memepet pengendara tersebut dari kanan, Terdakwa III MOH. ROPIK mengatakan “ minggir...minggir”, karena tidak mau berhenti Terdakwa II MUHAMAD IRFAN putar kunci kontak motor Vario untuk dimatikan selanjutnya Terdakwa I MUHAMAD SHANDIKA menempelkan sepeda motor yang Terdakwa I MUHAMAD SHANDIKA kendaraai hingga saksi korban INGGA IRAWAN selaku pengendara motor vario tersebut jatuh ke kiri. Kemudian Terdakwa III MOH. ROPIK mengancam saksi korban INGGA IRAWAN dengan sebilah parang dengan mengatakan “ turun, bacok ni... bacok nii ! ” karena saksi

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1198/Pid.B/2025/PN Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban INGGA IRAWAN tersebut tidak mau melepas sepeda motornya selanjutnya Terdakwa III MOH. ROPIK bacok pundak kanan saksi korban INGGA IRAWAN tersebut sebanyak satu kali kemudian saksi korban INGGA IRAWAN tersebut lari, Terdakwa II MUHAMAD IRFAN langsung mengambil sepeda motor vario milik saksi korban INGGA IRAWAN yang sudah ditinggalkan saksi korban INGGA IRAWAN dan langsung tancap gas sementara Terdakwa III MOH. ROPIK dan Terdakwa I MUHAMAD SHANDIKA menyusul

Menimbang, bahwa dengan demikian *"unsur Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terhadap diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang disyaratkan KUHP, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan sebagaimana diktum putusan dibawah ini;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1198/Pid.B/2025/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi INGGA IRAWAN mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa III MOH. ROPIK ALZAELENI BIN ROHEDIA sudah dihukum selama 6 (enam) tahun penjara di perkara lain dengan kasus yang sama.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui dan terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.
- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD SHANDIKA BIN MOCH. HIDAYAT baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut dan belum menikmati hasilnya dan sudah melakukan perdamaian dengan korban dengan memberikan ganti rugi pengobatan sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD IRFAN BIN NAPIS (ALM) baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut karena diajak Terdakwa III MOH. ROPIK ALZAELENI BIN ROHEDIA dan sudah melakukan perdamaian dengan korban dengan memberikan ganti rugi pengobatan sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD SHANDIKA BIN MOCH. HIDAYAT, Terdakwa II MUHAMMAD IRFAN BIN NAPIS (ALM), dan Terdakwa III MOH. ROPIK ALZAELENI BIN ROHEDIA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu " sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MUHAMMAD SHANDIKA BIN MOCH. HIDAYAT dan Terdakwa II MUHAMMAD IRFAN BIN NAPIS (ALM) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1198/Pid.B/2025/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan Terdakwa III MOH. ROPIK ALZAELENI BIN ROHEDIA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda Vario Nopol : A-2485-VBA, warna hitam, tahun 2024, Noka : MH1JMC11XRK490072, Nosin : JMC1E1489173, AN. INGGA IRAWAN, alamat Kp. Priuk Sondol Rt. 04/04 Mekarsari Kec. Rajeg Kab. Tangerang dan 1 (satu) berkas surat keterangan dari leasing PT. Mega Central Finance.

## Dikembalikan kepada saksi korban INGGA IRAWAN

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA PCX warna merah, Nopol : A 3726 VAT

## Dikembalikan kepada Terdakwa I MUHAMMAD SHANDIKA BIN MOCH.

### HIDAYAT

- 1 (satu) unit Handpone merek Infinix 30 warna hitam
- 1 (satu) set handle master rem depan dan handel kopling merek NISSIN, 1 (satu) set Handgrip merek PROTAPER dan 1 (satu) set Footstep belakang
- 1 (satu) pcs sweater warna kuning-hijau dan 1 (satu) pcs celana panjang warna hitam
- 1 (satu) pcs sweater warna hitam dan 1 (satu) pcs celana panjang warna hitam.

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, oleh kami, Toni Irfan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Sapto Supriyono, S.H., M.H. dan Jamser Simanjuntak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahadi Budiarto,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Asri Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1198/Pid.B/2025/PN Tng



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sapto Supriyono, S.H., M.H.

Toni Irfan, S.H.

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahadi Budiarto, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1198/Pid.B/2025/PN Tng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)